IMPUESTO A LAS HERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONACIONES – LEY N° 16.271 – ART. 17 – CIRCULAR N° 20, DE 2022. (ORD. N° 2409, DE 11.08.2022)

Modificaciones de contratos de seguros de vida válidamente celebrados hasta el 03.02.2022.

Se ha solicitado a este Servicio un pronunciamiento sobre los efectos tributarios de las modificaciones de contratos de seguros de vida válidamente celebrados hasta el 03.02.2022, tras dictarse la Ley N° 21.420.

I ANTECEDENTES

De acuerdo con su presentación, y en el marco de las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.420 a la Ley N° 16.271, sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, solicita confirmar que:

1) Las modificaciones a los contratos de seguros de vida válidamente celebrados hasta el 3 de febrero de 2022, que conllevan la aplicación del nuevo tratamiento en materia de impuesto a las herencias, son solo aquellas de naturaleza similar a las mencionadas en la Circular N° 20 de 2022; esto es, las modificaciones que tengan por finalidad aumentar los beneficios que otorga el seguro.

2) Como consecuencia de lo anterior, las modificaciones a los referidos contratos de seguros que consistan en disminuir la cobertura; reducir el monto del capital asegurado; o cambiar el beneficiario sin alterar las condiciones del seguro en términos que impliquen un aumento de la cobertura o un aumento del capital asegurado, no conllevan la aplicación del nuevo régimen.

II ANÁLISIS

En base al texto legal, y de acuerdo con la Circular N° 20 de 2022[1], que imparte instrucciones sobre modificaciones introducidas por la Ley N° 21.420 a la Ley N° 16.271, sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, la exclusión de los contratos de seguros de vida válidamente suscritos (perfeccionados) hasta el 3 de febrero de 2022 del nuevo tratamiento tributario establecido en el artículo 17 de la Ley N° 16.271, no tendrá lugar cuando los referidos contratos “sufran modificaciones a partir del 4 de febrero de 2022 (como, por ejemplo, contratando cláusulas adicionales, ampliando las coberturas de siniestros u otras modificaciones similares)”.

Luego, considerando los ejemplos de la citada instrucción y el nuevo tratamiento tributario que estableció la ley, que grava con impuesto a las herencias las sumas que los beneficiarios de seguros de vida tengan derecho a recibir con ocasión de la muerte del asegurado, las modificaciones en cuestión deben necesariamente implicar un aumento de los beneficios que dichos contratos otorgan y que incidan en las referidas sumas.

Lo anterior en el entendido que por esa vía (modificar los seguros de vida válidamente celebrados hasta el 3 de febrero de 2022 para aumentar sus beneficios) se podría vulnerar la aplicación del nuevo tratamiento en materia de impuesto a las herencias y, por tanto, el pago de dicho impuesto.

[1] Ver apartado 3.

III CONCLUSIÓN

Conforme lo expuesto precedentemente y respecto de lo consultado se informa que:

1) Las modificaciones a los contratos de seguros de vida válidamente suscritos hasta el 3 de febrero de 2022 y que conllevan la aplicación del nuevo tratamiento tributario son aquellas modificaciones que implican un aumento de los beneficios que dichos contratos otorgan e incidan en las sumas que los beneficiarios de seguros de vida tengan derecho a recibir con ocasión de la muerte del asegurado.

2) Luego, las modificaciones a los referidos contratos de seguros que solo consistan en disminuir la cobertura de siniestros, reducir el monto del capital asegurado o en la mera sustitución del beneficiario, no conllevan la aplicación del nuevo régimen.

HERNÁN FRIGOLETT CÓRDOVA
DIRECTOR

Oficio N° 2409, de 11.08.2022
Subdirección Normativa
Dpto. de Técnica Tributaria